

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5070944-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

AUTOR: GILCINEI DE OLIVEIRA

RÉU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

AÇÃO RESCISÓRIA. INCABÍVEL EM JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 59 DA LEI Nº 9.099/95. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INADMITIU RECURSO INTEMPESTIVO. PARTE AUTORA DEVERIA TER EMBARGADO, APONTANDO O EQUÍVOCO NA INTIMAÇÃO OU MESMO PETICIONADO ÀS TURMAS RECURSAIS, NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 30 DAS TRRJ. TEMA 100 DO STF. NOVEL ENTENDIMENTO DO STF QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR EM AÇÃO JUDICIAL COM BASE EM DECISÃO DO STF POSTERIOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO IMPUGNADA. IMPUGNAÇÃO A SER FEITAS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA DECISÃO QUE PRETENDE DESCONSTITUIR. INCABÍVEL RESCISÓRIA EM JUIZADOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR EXTINTA A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, na forma do artigo 59 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários de sucumbência. Intimem-se. Nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5070944-30.2024.4.02.5101

510014634041 .V4

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5070944-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

AUTOR: GILCINEI DE OLIVEIRA

RÉU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por **GILCINEI DE OLIVEIRA**, em face da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, objetivando a reforma do r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Barra do Piraí/RJ, nos autos do processo **5002746-05.2019.4.02.5104**, que julgou improcedente o pedido de aplicação dos índices de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, em substituição à Taxa Referencial (TR).

Sustenta como razão de pedir, resumidamente, que possui depósitos de FGTS do período de julho de 1994 a maio de 2014, que sofreram correção pela Taxa Referencial, fator de atualização inaplicável aos depósitos de FGTS; que pretende o provimento judicial para obrigar a ré "a substituir o índice de correção monetária aplicado à sua conta vinculada do FGTS", aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC "ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, com o pagamento das diferenças decorrentes da alteração"; e que o julgado guerreado afronta tese firmada pelo STF.

Fundamenta que houve ausência de intimação pelo diário eletrônico, razão pela qual perdeu o prazo recursal em questão, ocorrendo flagrante cerceamento de defesa.

Manifestação do **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** (evento 6, OUT10), informando inexistir interesse público a justificar sua intervenção no processo.

Decisão de declínio do TRF2 para julgamento da ação rescisória pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais no evento 64.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo os presente autos, visto que de fato esta Turma Recursal é competente para decidir recurso ou impugnações autônomas em face de decisão proferida por Juiz Federal dos Juizados Especiais Federais.

Primeiramente, ressalto que incabível ação rescisória em Juizados, na forma do artigo 59 da Lei nº 9.099/95.

A Lei 9.099/95, em seu artigo 59, veda expressamente a ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento dos juizados especiais cíveis estaduais:

"Artigo 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei".

Tal vedação é aplicável aos Juizados Especiais Federais, por força do disposto no artigo 1º da Lei 10.259/01, que determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95.

"São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos quais se aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995".

Logo, a ação rescisória inexistente no âmbito dos Juizados Especiais Federais, tratando-se de inovação da parte autora.

Nesse sentido o verbete nº 44 do FONAJEF:

"Enunciado nº. 44 - Não cabe ação rescisória no Juizado Especial Federal. O artigo 59 da Lei nº 9.099/95 está em consonância com os princípios do sistema processual dos Juizados Especiais."

Outrossim, tendo sido os presente autos distribuídos livremente à esta Relatoria, ante ao não cabimento da ação, não há previsão no RI para processamento e julgamento. Pego por empréstimo o art. 193 do RI do TRF2, para reconhecer a competência dessa Relatoria, e não do prolator da decisão, que se pretende rescindir.

Ressalto que a 8ª Turma já adotou o mesmo entendimento anteriormente, no processo nº 5027134-10.2021.4.02.5101 de Relatoria do Juiz Federal Dr. Luis Eduardo Bianchi Cerqueira.

Da mesma forma o STF já assim se manifestou. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DECISÃO EM QUE SE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, AO ARREPIO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO IMPETRANTE, CUJO EXERCÍCIO ESTIVESSE OBSTADO EM RAZÃO DE EVENTUAL VÁCUO NORMATIVO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NESSA CONTROVÉRSIA. AGRADO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.No sistema dos juizados especiais, inexistente norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias. 2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu e sob a sistemática da repercussão geral que inexistente matéria constitucional nessa discussão" (AI nº 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCES/SO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021

Quanto ao Tema 100 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, *verbis*:

"1) É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001;

2) É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em 'aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição' quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;

*3) O artigo 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o **manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.**"*

Destarte, a ação rescisória, como regra, não é admissível no rito dos juizados especiais federais, salvo na hipótese do Tema 100 do Supremo Tribunal Federal.

Tanto assim é que a parte autora, no momento da autuação, classificou a ação como sendo "petição inicial", por não constar a opção de "ação rescisória". Porém, no teor de sua petição, consta o manejo de ação rescisória.

Não existindo qualquer questão realmente constitucional sendo debatida, nem muito menos a hipótese seria de coisa julgada inconstitucional, que é o escopo do Tema 100 do Supremo Tribunal Federal, ao excepcionar a regra dos juizados especiais federais, a sentença de extinção sem resolução de mérito deve ser mantida.

No caso concreto, a ação rescisória tem como motor a sentença de improcedência do pedido de condenação da Ré a substituir o índice de correção monetária aplicado à sua conta vinculada do FGTS (Taxa Referencial - TR) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, com o pagamento das diferenças decorrentes da alteração.

Em evento 1, OUT1, a parte autora alega que:

A tese de repercussão geral aprovada, por maioria dos votos (vencido o ministro Marco Aurélio), foi a seguinte: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do artigo 741 do CPC, do parágrafo 1º do artigo 475-L, ambos do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/2015, o artigo 525, parágrafo 1º, III e parágrafos 12 e 14, o artigo 535, parágrafo 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

Ocorre que, nos autos principais 5002746-05.2019.4.02.5104, houve intimação eletrônica certificada da sentença em questão, com decurso normal de prazo, tendo a parte autora apresentado o recurso somente um mês depois, tendo o juiz inadmitido o recurso, em 05/08/2019, conforme Evento 16, sem qualquer impugnação da parte autora.

De fato, a parte autora não apresentou embargos de declaração, a fim de evidenciar a omissão da questão de irregularidade da intimação, podendo mesmo ter manejado petição às Turmas Recursais para subida de seu recurso, na forma do Enunciado nº 30 das TRRJ.

Diversamente, apresentou a presente ação rescisória, após mais de 6 meses, incabível em Juizados, não sendo sequer possível recebê-la na forma do Enunciado nº 30 das TRRJ, uma vez que apresentada intempestivamente.

Observa-se que a parte autora não faz referência a qualquer decisão do "*Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade*", para fins de admissão da presente e ainda que o fizesse caberia o manejo da petição nos mesmos autos principais da ação **5002746-05.2019.4.02.5104**.

Portanto, merece ser extinta a presente ação rescisória.

Ante o exposto, voto por JULGAR EXTINTA A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, na forma do artigo 59 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários de sucumbência. Intimem-se. Nada obstando, dê-se baixa e arquivem-se.